



P U T U S A N
Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **Hj. SITI AISYAH;**
NIK : **3516154108610002;**
Tempat/Tgl Lahir : **Surabaya, 01-08-1961;**
Alamat : **Kemlagi Selatan RT/RW 005/003 Desa
Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kab.
Mojokerto;**
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga;**
Jenis Kelamin : **Perempuan;**
Agama : **Islam;**
Warga Negara : **Indonesia;**
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

L a w a n

1. **SITI AISYAH** yang beralamat di Dusun Sunggingan, RT/RW 001/001 Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur **atau apabila tidak diketahui** dapat dilakukan pemanggilan secara umum di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**
2. **Notaris AGUSTINA AYU TRISWARDANI, S.H.,M.Kn** yang beralamat di Green Park Residence Blok B1 No. 14 Gedangan – Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 09 Septamber 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 September 2025 dalam Register Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

/ *[Signature]*
Halaman 1 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum Jual-Beli Tanah Milik Penggugat dengan SHM No.559 sebagaimana surat ukur tertanggal 04-04-1992 Nomor 2112/1992 seluas 2.270 M2 yang terletak di Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dimana Penggugat bertindak selaku Penjual (Pihak Pertama) dan Tergugat sebagai Pembeli (Pihak Kedua) sebagaimana Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 05 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dalam melaksanakan isi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 05 tertanggal 15 Mei 2024 tersebut, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 05 tertanggal 15 Mei 2024 tersebut dibatalkan sebagaimana Akta Pembatalan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 07 tertanggal 05 September 2024 yang dibuat oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa setelah pembatalan akta tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali membuat Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 tertanggal 05 September 2024 yang dibuat oleh Turut Tergugat (**selanjutnya di sebut Akta No.8**) yaitu terkait Jual-Beli Tanah Milik Penggugat dengan SHM No. 559 sebagaimana surat ukur tertanggal 04-04-1992 nomor 2112/1992 seluas 2.270 M2 yang terletak di Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dimana Penggugat bertindak selaku Penjual (Pihak Pertama) dan Tergugat sebagai Pembeli (Pihak Kedua);
4. Bahwa sebagaimana Akta No.8 Pasal 2 menyebutkan:
 1. Harga jual beli atas tanah dan bangunan berikut segala hak yang melekat diatas tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 akta ini ditetapkan sekarang ini tidak akan mengalami sesuatu perubahan dengan alasan apapun yaitu sebesar Rp1.498.700.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Dari jumlah yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara bertahap yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama atau pembayaran tanda jadi sebesar **Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum penanda tanganan akta ini, yaitu pada tanggal 03-12-2023 (tiga Desember dua ribu dua puluh tiga);
 - b. Tahap Kedua sebesar **Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat

Halaman 2 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



ditandatanganinya Akta ini, tertanggal 15-05-2024 (lima belas Mei dua ribu dua puluh empat);

- c. Tahap ketiga sebesar **Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal 12-09-2024 (dua belas September dua ribu dua puluh empat), selambat-lambatnya dibayarkan sampai 30-09-2024 (tiga puluh September dua ribu dua puluh empat), jika kalau belum juga dilunasi maka perjanjian ini batal demi hukum dengan mengembalikan uang sebesar 50% (limapuluh persen) dari uang yang telah disetorkan dengan bukti Kuitansi yang telah diberikan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama;
- d. Tahap Keempat atau pelunasan sebesar **Rp768.700.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)** akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan atau selambat-lambatnya pada tanggal 30-10-2024 (tiga puluh oktober dua ribu dua puluh empat), jika pada tanggal tersebut tidak ada pelunasan maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan atau tepatnya tanggal 30-12-2024 (tiga puluh desember dua ribu dua puluh empat), maka akan berlaku denda sebesar **Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** atau bulan 1 (satu) bulan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bersamaan dengan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Kalau belum juga dilunasi maka perjanjian ini akan Batal demi hukum dengan pengembalian uang 50% (lima puluh persen) dari uang yang telah disetorkan dengan bukti kuitansi yang telah diberikan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama;

5. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran Tahap Pertama sampai dengan Tahap Ketiga sesuai dengan apa perjanjian dalam Akta No.8, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Pembayaran	Jumlah pembayaran (Rp)	Bukti Pembayaran
03-12-2023	30.000.000,-	Kwitansi
28-02-2024	50.000.000,-	Kwitansi
17-03-2024	100.000.000,-	Rekening Koran

4
Halaman 3 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



27-03-2024	25.000.000,-	Rekening Koran
08-04-2024	25.000.000,-	Rekening Koran
15-05-2024	100.000.000,-	Rekening Koran
07-07-2024	40.000.000,-	Kwitansi
25-07-2024	60.000.000,-	kwitansi
12-09-2024	100.000.000,-	Rekening Koran
03-10-2024	100.000.000,-	Rekening Koran
03-10-2024	100.000.000,-	Rekening Koran
TOTAL	730.000.000,-	

Namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 30 Desember 2024 Tergugat tidak juga membayarkan pelunasan Tahap Keempat sesuai dengan apa yang di perjanjikan dalam Akta No.8 tersebut yaitu sebesar **Rp768.700.000,-** (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta dendanya sebesar **Rp20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

6. Bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran Tahap Keempat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat Somasi kepada Tergugat dengan surat Nomor : 495/Eks.-S/NA-KH/I/2025 tertanggal 07 Januari 2025, guna mengingatkan dan memberikan waktu yang cukup bagi Tergugat untuk melunasi pembayaran Tahap Keempat kepada Tergugat;
7. Namun hingga waktu yang telah ditentukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat tidak mengindahkan atas surat somasi yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengidahkan surat Somasi yang telah dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan surat Somasi II dengan surat Nomor : 499/Eks.-S/NA-KH/I/2025 tertanggal 21 Januari 2025;
9. Bahwa atas Somasi II yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Jawaban/Tanggapan Somasi dengan surat Nomor : 12/Tgp.Somasi/I/2025 tertanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya Tergugat tidak bersedia untuk melunasi pembayaran Tahap Keempat;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah menyampaikan surat jawaban/Tanggapan atas surat Somasi yang telah dikirimkan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat Nomor : 503/Eks.-

Halaman 4 Perdata Gugatan Nomor : 293/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S/NA-KH/II/2025 tertanggal 03 Februari 2024 perihal Tanggapan sekaligus undangan untuk datang kepada Turut Tergugat guna membuat pembatalan atas Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam surat Tanggapan dan Undangan ternyata Tergugat tidak hadir di hadapan Turut Tergugat tanpa ada alasan dan pemberitahuan yang jelas kepada Penggugat, sehingga ini semakin menunjukkan itikad yang tidak baik dari Tergugat;
12. Bahwa sebagaimana uraian diatas telah terbukti secara nyata apabila Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam Akta No.8 dan dengan telah menerima surat somasi tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban terhadap Penggugat (clause event of default);
13. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.8 tertanggal 05 September 2024 adalah sah dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (i.c Penggugat dan Tergugat);
14. Bahwa telah terbukti adanya Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.8 tertanggal 05 September 2024 yang mana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelunasan Tahap Keempat sebesar **Rp768.700.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)** beserta dendanya sebesar **Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** kepada Penggugat, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan telah diterbitkan Somasi kepada Tergugat bahwa Penggugat mengundang Tergugat untuk bersama-sama menghadap Turut Tergugat, namun Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, serta surat jawaban/Tanggapan Somasi dari Tergugat dan Tergugat tidak hadir memenuhi undangan untuk bersama-sama menghadap Turut Tergugat yang semakin membuktikan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti telah melakukan Wanprestasi atas Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 tertanggal 05 September 2024, maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf d yang menyatakan:
"Tahap Keempat atau pelunasan sebesar **Rp768.700.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)** akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan atau selambat-lambatnya pada tanggal 30-10-2024 (tiga puluh oktober dua ribu dua puluh empat), jika pada tanggal tersebut tidak ada pelunasan maka selambat-

Halaman 5 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambatnya 2 (dua) bulan atau tepatnya tanggal 30-12-2024 (tiga puluh desember dua ribu dua puluh empat), maka akan berlaku denda sebesar **Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** atau bulan 1 (satu) bulan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bersamaan dengan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Kalau belum juga dilunasi maka perjanjian ini akan **Batal demi hukum** dengan **pengembalian uang 50% (lima puluh persen)** dari uang yang telah disetorkan dengan bukti kuitansi yang telah diberikan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama”;

Dengan demikian perjanjian jual beli Tanah dan Bangunan Milik Penggugat dengan SHM No.559 sebagaimana surat ukur tertanggal 04-04-1992 Nomor 2112/1992 seluas 2.270 M2 yang terletak di Desa Kemangsren, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum dan Penggugat akan mengembalikan uang 50% dari uang yang telah disetorkan oleh Tergugat.

16. Bahwa oleh karena Tergugat Wanprestasi maka Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut adalah Batal Demi Hukum dan Penggugat akan mengembalikan uang 50% (limapuluh persen) dari uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu total sebesar **Rp730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)**, sehingga Penggugat akan mengembalikan uang kepada Tergugat sebesar **Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)**;
17. Bahwa oleh karena Tergugat wanprestasi, maka Tergugat wajib membayar kerugian yang diderita Penggugat;
18. Bahwa menurut **Prof. Subekti SH. :**
“Hukum Perjanjian ada empat macam hukuman bagi debitur yang lalai, yaitu:
 - a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
 - b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
 - c. Peralihan risiko;
 - d. **Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim”.**
(Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, Cet. Ke-23, hlm.45).
19. Bahwa oleh karena Wanprestasi dan Pembatalan Perjanjian Jual Beli dalam perkara a quo harus dilakukan dihadapan pengadilan maka Tergugat harus mengganti biaya perkara (in casu) yang di keluarkan oleh Penggugat untuk

Halaman 6 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



melakukan proses hukum yakni biaya jasa advokat sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);

20. Bahwa akibat Tergugat Wanprestasi dengan tidak membayarkan pelunasan Tahap Keempat yaitu sebesar Rp768.700.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang pelunasan Tahap Keempat tersebut sangat diharapkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehingga berakibat Penggugat harus menunda dulu pemenuhan kebutuhan Penggugat, agar Penggugat tidak mengalami kerugian secara berkepanjangan, maka layak apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat;
21. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Jual Beli No.8 tertanggal 05 September 2024 di buat oleh Turut Tergugat, maka dalam perkara a quo Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam perkara ini;

I. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 05 September 2024 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat Melakukan Wanprestasi;
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 559 sebagaimana surat ukur tertanggal 04-04-1992 nomor 2112/1992 seluas 2.270 M2 yang terletak di Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah Batal Demi Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 05 September 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian uang 50% (lima puluh persen) dari uang yang telah disetorkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp365.000.000,-** (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya selama Penggugat melakukan proses hukum yakni biaya jasa advokat sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus jutarupiah) kepada Penggugat;

Halaman 7 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya **Susilo Adi Siswo Kuncoro, S.E., S.H.** Advokat yang tergabung dalam kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Nanang Abdi, SH., & Partners yang beralamat di Perumahan Taman Anggun Sejahtera 6 Blok-A2 No. 36 Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2025 (Terlampir), sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan oleh karena sesuai dengan relas panggilan yang dijalankan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk sidang pertama tanggal 24 September 2025, ternyata Tergugat atas nama **Siti Aisyah**, tidak tinggal atau berdomisili lagi di alamat tersebut sesuai gugatan Penggugat, maka pada persidangan tanggal 15 Oktober 2025 Kuasa Penggugat secara tertulis menyatakan ada perubahan dalam gugatan, khusus alamat Tergugat yaitu dahulunya beralamat di Dusun Sunggingan, RT/RW 001/001 Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya, sedangkan untuk Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya **Erling Tyas Aprillian, SH., MH.**, Advokat pada kantor **Erling dan Rekan**, berdomisili/berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Kayoon No.06, Embong Kaliasin, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2025 (terlampir);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) Kali, 1 (satu) Kali melalui panggilan tercatat (Kantor Pos) dan 2 (dua) kali berturut turut melalui panggilan umum Koran Harian Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut melalui panggilan umum Koran Harian Nasional tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan,

Halaman 8 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt/G/2025/PN.Sda.



maka Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR jo Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zaenal Fandi, S.H.,M.H.,CPArb.,CPM Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator dalam perkara Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda., akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tanggal 21 Januari 2026 yang pada pokoknya Mediasi gagal, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan tentang perbaikan alamat tempat tinggal Tergugat yang sebelumnya di Dusun Sunggingan, RT/RW 001/001 Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 559 Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Serah Terima Nomor 01/SST/AAT/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas 31446/2025 tanggal 11 April 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Pembatalan Perjanjian Jual Beli Nomor 7 tanggal 05 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 05 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.1;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.2;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 7 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.3;

Halaman 9 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.4;
11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 12 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.5;
12. Fotokopi bukti transfer tanggal 17 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.6;
13. Fotokopi bukti transfer tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.7;
14. Fotokopi bukti transfer tanggal 08 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.8;
15. Fotokopi bukti transfer tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.9;
16. Fotokopi bukti transfer tanggal 03 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.10;
17. Fotokopi bukti transfer tanggal 03 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.11;
18. Fotokopi Surat Somasi Nomor 495/Eks.-S/NA-KH/II/2025 tanggal 7 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.1;
19. Fotokopi Surat Somasi Nomor 499/Eks.-S/NA-KH/II/2025 tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.2;
20. Fotokopi Surat Jawaban Tanggapan Somasi Nomor 12/TGP.SOMASI/II/2025 tanggal 22 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
21. Fotokopi Surat Tanggapan dan Undangan Nomor 503/Eks-S/NA-KH/II/2025 tanggal 3 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
22. Fotokopi Surat Serah Terima Nomor 01/SST/AATV/2024 tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7.1, P-7.2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan untuk bukti P-7.6 sampai dengan P-7.11 berupa fotokopi dari printout, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Turut Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, pihak Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam acara Kesimpulan nanti;

Halaman 10 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotokopi Daftar Hadir tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-2;
3. Fotokopi Akta Pembatalan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 05 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-3;
4. Fotokopi Daftar Hadir tanggal 05 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-4;
5. Fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 05 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-5;
6. Fotokopi Daftar Hadir tanggal 05 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-6;
7. Fotokopi Daftar Laporan Bulanan Akta Notaris bulan Mei tahun 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-7;
8. Fotokopi Daftar Laporan Bulanan Akta Notaris bulan September tahun 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam acara Kesimpulan nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 Maret 2026 dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 01 April 2026 (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum Ikatan Jual-Beli Tanah Milik Penggugat dengan SHM No. 559 sebagaimana surat ukur tertanggal 04-04-1992 nomor 2112/1992 seluas 2.270 M2 yang terletak di Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dimana Penggugat bertindak selaku Penjual (Pihak Pertama) dan Tergugat sebagai Pembeli (Pihak Kedua) sebagaimana Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 05 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat oleh Turut Tergugat, oleh karena Tergugat telah lalai dalam melaksanakan isi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 05 tertanggal 15 Mei 2024 tersebut, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 05 tertanggal 15 Mei 2024 tersebut dibatalkan sebagaimana Akta Pembatalan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 07 tertanggal 05 September 2024 yang dibuat oleh Turut Tergugat, setelah pembatalan akta tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali membuat Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 tertanggal 05 September 2024 yang dibuat oleh Turut Tergugat **(selanjutnya di sebut Akta No.8)** yaitu terkait Jual-Beli Tanah Miliik Penggugat dengan SHM No. 559 sebagaimana surat ukur tertanggal 04-04-1992 nomor 2112/1992 seluas 2.270 M2 yang terletak di Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dimana Penggugat bertindak selaku Penjual (Pihak Pertama) dan Tergugat sebagai Pembeli (Pihak Kedua);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Turut Tergugat tersebut diperoleh fakta telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah/tidak disangkal oleh Turut Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan hukum ikatan jual beli tanah yang diatur dalam serangkaian akta sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 05 tertanggal 15 Mei 2024;
 - b. Akta Pembatalan Nomor 07 tertanggal 05 September 2024;
 - c. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 tertanggal 05 September 2024;

Ketiga akta tersebut dibuat dan disaksikan di hadapan Turut Tergugat dalam kapasitas sebagai Notaris yang berwenang;

Halaman 12 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



- Bahwa Akta Nomor 08 tertanggal 05 September 2024 diterbitkan oleh Turut Tergugat setelah memenuhi seluruh persyaratan formal dan material sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kenotariatan, khususnya:
 - a. Pemeriksaan dan pencatatan identitas para pihak secara lengkap dan sah;
 - b. Penjelasan lisan mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum dari setiap ketentuan dalam akta;
 - c. Konfirmasi bahwa para pihak memahami dan menyetujui isi akta, termasuk klausul wanprestasi dan akibat batal demi hukum;
 - d. Penerjemahan untuk memastikan pemahaman para pihak (apabila diperlukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan dan Jawaban dari Turut Tergugat, apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Ikatan Jual Beli No.8 tanggal 05 September 2024 ?

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat menyangkut wanprestasi, karena itu terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa ingkar janji dalam suatu perjanjian disebut juga sebagai bentuk wanprestasi yang menurut pengertian hukum bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, pengertian kelalaian dalam wanprestasi tersebut menurut doktrin, meliputi:

- Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
- Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran perjanjian karena tidak dipenuhinya prestasi, maka sebelum dapat dibuktikan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan adanya perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

Halaman 13 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt/G/2025/PN.Sda.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatann, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.T-1. sampai dengan T.T-8 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh dipertimbangkan alat-alat bukti dari para pihak, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan di pertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan (wanprestasi) tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti T.T-1 adalah sama yaitu berupa Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh Turut Tergugat selaku Notaris, dan berdasarkan bukti P-5 dan T.T-3 adalah sama yaitu berupa Akta Pembatalan Perjanjian Jual Beli Nomor 7 tanggal 05 September 2024;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-5, T.T-1 dan T.T-3 tersebut di atas, membuktikan bahwa benar telah terjadi Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh Turut Tergugat selaku Notaris, dan selanjutnya Akta Nomor 5 tersebut telah dicabut oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Pembatalan Perjanjian Jual Beli Nomor 7 tanggal 05 September 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh Turut Tergugat selaku Notaris dan Akta-Akta tersebut di atas tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 05 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan dan di tandatangani oleh Turut Tergugat selaku Notaris (bukti P-6 dan T.T-5);

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan T.T-5 tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 559 Desa Kemangsen, Kecamatan balongbendo dengan luas 2.270 M2;

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Nomor : 08 tersebut dibuat

Halaman 14 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



berdasarkan keterangan serta dokumen-dokumen yang dibawa dan disampaikan oleh Para Pihak pada saat penandatanganan Akta dengan nilai transaksi sebesar Rp1.498.700.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disepakati untuk di bayar bertahap selama 4 (empat) kali pembayaran;

Menuimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan alat bukti surat tersebut di atas, maka Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 05 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan dan di tandatangani oleh Turut Tergugat selaku Notaris adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 demi hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-7.1 sampai dengan P-7.11 Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) tahap pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Nomor 8 tersebut dengan total pembaranan sejumlah Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 30 Desember 2024 Tergugat tidak juga membayarkan pelunasan Tahap Keempat kepada Penggugat sesuai dengan apa yang di perjanjikan dalam Akta No.8 tersebut yaitu sebesar **Rp768.700.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)** beserta dendanya sebesar **Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian, maka sesuai ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, dengan demikian, maka apabila tidak dipenuhinya suatu perikatan itu, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum melunasi pembayaran tahap Keempat beserta dendanya kepada Penggugat sesuai Akta Nomor 8 tersebut, maka pihak Penggugat telah mengajukan Surat Somasi I (Pertama) Nomor 495/Eks.-S/NA-KH/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 dan Surat Somasi II

Halaman 15 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



(Kedua) Nomor 499/Eks.-S/NA-KH/II/2025 tanggal 21 Januari 2025 (bukti P-8.1 dan P-8.2);

Menimbang, bahwa atas Surat Somasi Pertama dan Kedua tersebut, pihak Tergugat mengajukan Surat Jawaban/Tanggapan terhadap Somasi I dan Somasi II Nomor 12/TGP.SOMASI/II/ 2025 tanggal 22 Januari 2025 (bukti P-9), yang pada pokoknya Tergugat mengakui masih ada sisa pembayaran/pelunasan kurang sebesar Rp768.700.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang belum di bayarkan kepada Penggugat, dan berdasarkan perjanjian jual beli kekurangan pembayaran pembelian tanah tersebut akan dilunasi tanggal 30 Desember 2024 dan pihak Tergugat mengakui belum bisa melunasi kekurangan pembayaran tersebut karena penjual (Penggugat) setelah menerima pembayaran penjualan tanah sebesar Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dari pihak pembeli (Tergugat), pihak penjual (Penggugat) belum menyerahkan SHM Nomor 559 atas nama Siti Aisyah (Penggugat) kepada Pembeli (Tergugat);

Menimbang, bahwa guna merespon Surat Tanggapan Somasi dari pihak Tergugat, maka pihak Penggugat mengirimkan Surat kepada pihak Tergugat dengan Nomor : 503/Eks-S/NAKH/II/2025 perihal Tanggapan dan Undangan tertanggal 03 Pebruari 2025 (bukti P-10), dimana undangan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat untuk bersama-sama datang ke tempat Turut Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun pihak Tergugat tidak pernah datang memenuhi undangan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa ia (Tergugat) mengakui belum bisa melunasi kekurangan pembayaran tersebut karena penjual (Penggugat) setelah menerima pembayaran penjualan tanah sebesar Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dari pihak pembeli (Tergugat), pihak penjual (Penggugat) belum menyerahkan SHM Nomor 559 atas nama Siti Aisyah (Penggugat) kepada Pembeli (Tergugat), Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa oleh karena di dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 05 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat tidak dicantumkan klausul sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat tersebut di atas, maka dalil Tergugat belum melunasi sisa pembayaran tahap Keempat tersebut oleh karena pihak penjual (Penggugat) belum menyerahkan SHM Nomor 559 atas nama Siti Aisyah (Penggugat) kepada Pembeli (Tergugat) patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada tindak lanjut dari Tergugat

Halaman 16 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



mengenai rencana pemecahan tanah, maka pihak Turut Tergugat telah mengembalikan Sertipikat Hak Milik Tanah tersebut kepada pihak Penggugat berdasarkan Surat Serah Terima Nomor 01/SST/AAT/V/2024 tanggal 3 Juni 2024 (bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti surat dari Penggugat dan Turut Tergugat tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu bahwa benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang sudah di pertimbangkan tersebut di atas, dengan demikian petitum, gugatan Penggugat angka 3 demi hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 4 yaitu menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 559 sebagaimana surat ukur tertanggal 04-04-1992 nomor 2112/1992 seluas 2.270 M2 yang terletak di Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah **Batal Demi Hukum** sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 05 September 2024, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 05 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah dan mengikat dan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 05 September 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut demi hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 5 yaitu menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian uang 50% (lima puluh persen) dari uang yang telah disetorkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)** dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi dan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah telah dinyatakan Batal Demi Hukum, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk mengembalikan uang 50% (lima puluh persen) dari uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu total sebesar **Rp730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta)**

Halaman 17 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



rupiah), sehingga Penggugat akan mengembalikan uang kepada Tergugat uang sejumlah **Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)**, sebagaimana bunyi Pasal 2 Paragraf terakhir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 8 tanggal 5 September 2024 yang berbunyi bahwa kalau belum juga dilunasi maka perjanjian ini akan batal demi hukum dengan pengembalian uang 50% (lima puluh persen) dari uang yang telah disetorkan dengan bukti Kuitansi yang telah diberikan oleh pihak Kedua dan pihak Pertama, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 5 ini demi hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 6 yaitu menghukum Tergugat untuk mengganti biaya selama Penggugat melakukan proses hukum yakni biaya jasa advokat sebesar **Rp200.000.000,- (dua ratus jutarupiah)** kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat angka 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara umum, biaya jasa Advokat (honorarium Advokat) tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan (Penggugat atau Tergugat) dalam perkara perdata, honorarium Advokat merupakan tanggung jawab pribadi yang menunjuk Advokat, karena penunjukan/penggunaan Advokat bukan suatu kewajiban tetapi suatu pilihan artinya Penggunaan jasa Advokat adalah resiko yang harus ditanggung oleh pengguna jasa itu sendiri, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 7 yaitu menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan untuk sebagian, maka demi hukum Turut Tergugat harus pula dinyatakan tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 8 yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*), menurut pendapat Majelis Hakim bahwa petitum gugatan Penggugat angka 8 ini tidak terpenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 180 HIR dan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta, maka petitum agar putusan dapat dijalankan serta merta (*uit voorbar bij voorraad*) menurut Majelis Hakim tidak beralasan untuk dikabulkan, oleh

Halaman 18 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pd/1G/2025/PN.Sda.



karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berhubung petitum gugatan Penggugat angka 6 dan angka 8 ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karenanya petitum gugatan Penggugat angka 1 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian namun Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234, Pasal 1243 dan Pasal 1338 KUHPdata, Yurisprudensi, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 05 September 2024 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat Melakukan Wanprestasi;
4. Menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 559 sebagaimana surat ukur tertanggal 04-04-1992 nomor 2112/1992 seluas 2.270 M2 yang terletak di Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah **Batal Demi Hukum** sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 05 September 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian uang 50% (lima puluh persen) dari uang yang telah disetorkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)** dari Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar berjumlah **Rp4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).**-

Halaman 19 Perdata Gugatan Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda.



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H.,M.H. dan Joni Kondolele, S.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 293/Pdt.G/2025/PN.Sda., tanggal 23 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ferry Adi Jaya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.-

Hakim Anggota:


Rosyadi, S.H.,M.H.


Joni Kondolele, S.H.,M.M.



Hakim Ketua,


Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum.


Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Panggilan	:	Rp4.260.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Proses	:	Rp100.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp10.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp4.440.000,00;

(empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)